



PODER JUDICIAL DE CÓRDOBA

**JUZGADO DE NIÑEZ, ADOLES, VIOL FLIAR y
DE GENERO 1A NOM-SEC 1**

Protocolo de Autos

Nº Resolución: 4

Año: 2024 Tomo: 1 Folio: 24-34

EXPEDIENTE SAC: XXX - **P.G., M. A. - CONTROL DE LEGALIDAD (LEY 9944 -
ART. 56)**

PROTOCOLO DE AUTOS. NÚMERO: 4 DEL 23/02/2024

AUTO Nº:

Córdoba, veintitres de febrero del año dos mil veinticuatro. **Y VISTOS:** Los autos caratulados “**P.G. M.A. – CONTROL DE LEGALIDAD- (EXPTE.10824566)**”, que tramitan ante este Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y Género de Primera Nominación, Secretaría Uno, traídos a despacho para resolver respecto de la legalidad del cese de la medida excepcional de protección de derechos, comunicado por la Secretaría de M. Niñez, Adolescencia y Familia –en adelante SeNAF- respecto de la adolescente A. P.G., DNI xxx, nacida el día 04 de agosto del año 2010, en la ciudad de Córdoba Capital, provincia de Córdoba, hija de G.N.G., DNI xxx y de H.A.P., DNI xxx (conforme surge de la copia del Acta de Nacimiento Nº xxx Tomo xxx Serie W Año xxx Folio xxx incorporada en

autos con fecha 23/03/2022), en el marco de las atribuciones conferidas a dicho Organismo por la ley provincial N° 9944.

DE LOS QUE RESULTA:1) Por Auto Interlocutorio N° 31 de fecha 19 de octubre del año 2022 se ratificó la **legalidad de la medida de excepción y su prórroga** comunicada por el Órgano Administrativo respecto de la adolescente de autos, quien quedó resguardada, primero, en la Residencia "Eva Perón", luego, en la Casa Primer Ingreso y, finalmente, en Aldeas Infantiles. 2) Con fecha 05 de A. del año 2023, se adjuntó informe de la SeNAF, por el cual se comunicó el cese de la medida excepcional quedando la joven M. bajo responsabilidad y cuidado de la Residencia Aldeas Infantiles. 3) A los 03 días del mes de julio del año 2023, compareció la adolescente de autos y, a través de su Abogada de Niños, Niñas y Adolescentes, Dra. Vanina Lamberti, puso en conocimiento del Tribunal su voluntad de ser adoptada, exponiendo que, si bien el cese de la medida excepcional comunicado era absolutamente procedente, el resguardo institucional no lo era, ya que lo que correspondía y lo que debía ser requerido por el Órgano Administrativo, mediante el dictamen pertinente, era la declaración en situación de adoptabilidad; requiriendo se oficiara a la SeNAF a esos fines. Lo que fue proveído con fecha 04 de julio del año 2023. 4) Mediante escrito de fecha 02 de agosto del año 2023, la abogada de H. Alejandro Palacios, renunció al patrocinio del mismo, en virtud de desacuerdos en la manera de continuar la tramitación de los presentes. 5) Por decreto de fecha 02 de agosto del año 2023, se emplazó a H. Alejandro Palacios para que, en el plazo de tres días, compareciera con patrocinio letrado y fijara nuevo domicilio legal, bajo apercibimiento de considerar subsistente el constituido (art. 46 - ley 10.305). 6) Mediante escrito de fecha 03 de agosto del año 2023, la Abogada de Niños, Niñas y Adolescentes de M., puso en conocimiento que, a la fecha, no se había emitido dictamen de adoptabilidad alguno, ni tampoco se había informado quién o quienes serían las profesionales que trabajarían con M. sobre el tema de la adopción; solicitando se oficiara a la SeNAF a fin de que diera acabada cuenta del trabajo realizado con M. a efectos de dictaminar conforme a lo que expresamente la adolescente había manifestado en esta causa. 7) Con fecha 04 de agosto del año 2023, se certificó comunicación telefónica mantenida con C.S., del Área de

Asuntos Legales de la SeNAF, quien informó que en el día de la fecha la Lic. Natalia Altamirano mantendría entrevista con la joven M. y que en el transcurso de la semana próxima estaría remitiendo el informe solicitado. **8)** Con fecha 16 de agosto del año 2023 se adjuntó informe de la SeNAF, por el cual se dio respuesta negativa al dictamen requerido sobre la declaración en situación de adoptabilidad de M.. **9)** A 24 días del mes de agosto del año 2023 tuvo lugar la audiencia prevista en el art. 56 de la ley provincial N° 9944 a la que compareció M., acompañada de su Abogada de Niños, Niñas y Adolescentes, en presencia de la Representante Complementaria. **10)** El día 28 de agosto del año 2023 compareció a audiencia la progenitora de M., G.N.G., con el patrocinio letrado de la Asesoría Civil de 9° Turno, en presencia de la Representante Complementaria. **11)** Con fecha 29 de agosto del año 2023, compareció a audiencia el progenitor de M., H.A.P., con el patrocinio letrado de la Dra. Romina Natalia Taborda. **12)** A los 08 días del mes de septiembre del año 2023, la Representante Complementaria, evacuó la vista que le fue corrida y solicitó se instara la actuación del Equipo Técnico del Fuero, por entender, que era momento de buscar una alternativa convivencial superadora para M., y a tales fines, resultaba imprescindible, contar con los aportes de nuevos profesionales. **13)** Mediante decreto de fecha 13 de septiembre del año 2023, se dio intervención al Equipo Técnico de Guarda y Adopción en los términos solicitados por la Representante Complementaria. **14)** El día 01 de diciembre del año 2023, se adjuntó informe del Equipo Técnico de Adopción y Guarda. **15)** A los 26 días del mes de diciembre del año 2023, la Representante Complementaria emitió su dictamen. **16)** Firme y consentido el decreto de autos, quedó la cuestión en condiciones de ser resuelta. **CONSIDERANDO:I)** Que este Juzgado debe pronunciarse respecto a la procedencia de la ratificación o rechazo del cese de la medida de excepción dispuesto respecto de la adolescente M. A. P. G., por la Autoridad de Aplicación, en virtud de lo prescripto por los arts. 56 y 57 de la ley provincial N° 9944. **II)** La suscripta es competente para ello conforme lo dispuesto por los arts. 39 y 40 de la ley nacional N° 26.061 y por los arts. 55, 56, 57 y 64 inc. a) de la ley provincial N° 9944. **III)** El thema decidendum y aspecto nodal a resolver en la presente resolución reside en determinar si el ente administrativo debe cesar en su intervención en virtud de haber agotado todas las

medidas conducentes a fin de lograr el reintegro de la adolescente a su centro de vida. El análisis de tales extremos supone verificar si en el sub lite, SeNAF ciñó su actuación a los imperativos legales que la rigen, debiendo advertirse que la legalidad administrativa no se reduce sólo a un accionar respetuoso de las normas jurídicas preestablecidas, sino también a los principios generales del derecho (arts. 174 primer párrafo y 176 de la Constitución Provincial). Asimismo, exige meritar si la decisión adoptada por la autoridad de aplicación respetó el criterio máximo a considerar en materia de niñez, esto es, **el interés superior del niño**, concebido como la máxima satisfacción integral y simultánea de derechos y garantías de todos los Niños Niñas y Adolescentes, sin distinción alguna (art. 3, ley 9944; art. 3, ley 26061; art. 3, Convención de los Derechos del Niño – sus Protocolos Facultativos y Observaciones Generales). Al ponderar los elementos de convicción arimados a la causa, estimo -y con esto adelanto opinión- que debe ratificarse el cese dispuesto, siendo conteste tal decisorio con lo opinado por la Representante Complementaria. **IV) Los extremos que se encuentran como dirimientes para resolver son los siguientes: a) Informe de la SeNAF de fecha 04/04/2023, por el que se comunicó el cese de la medida excepcional.** En dicho informe se describen las valoraciones realizadas a las alternativas propuestas, en relación a quienes podrían configurarse como responsables del cuidado, resguardo y contención de M.. Teniendo en cuenta que el progenitor, H.P., se propuso como alternativa, se trabajó en pos del ejercicio de su responsabilidad parental. Considerando la compleja historia vincular familiar de M. con su progenitor, es que los encuentros entre ambos fueron paulatinos, habiéndose iniciado a finales de agosto del año 2022, posterior a un encuentro fallido, previsto en el mes de julio, al cual M. a últimos minutos decidió no asistir. En entrevista con M., ella refirió *“no conozco a mi papá, no sé cómo es su cara... mamá me dijo cosas feas de él”*. En este sentido, el proceso de vinculación fue sumamente cuidadoso y paulatino, debido a las representaciones previas construidas, principalmente, por relatos y narrativas de su progenitora. Por su parte, H. se mostró comprensivo por la historia vincular con su hija, logró poner en perspectiva las necesidades emocionales de la misma, mostrándose considerado y sereno ante los encuentros previstos. Si bien H., en entrevistas, se mostró ansioso y por momentos angustiado, no fueron aspectos que trasladara a los espacios de vinculación, siendo sumamente positiva esta

característica. También se destaca que, Y.G., hermana de M., acompañó a la joven en el proceso de vinculación, brindando la contención necesaria. Desde el momento de la adopción de la medida excepcional, Y. ha visitado a M. en el hogar y también ha organizado junto a sus hijas, compartir fines de semana, cada quince días. Estas salidas han sido positivas y se han garantizado con la flexibilidad necesaria, habiendo realizado modificaciones en algunas etapas, con el objetivo de cuidar a M. y sus vínculos. Por momentos, se han reducido los días de fin de semana compartidos, en otras ocasiones se ha tratado de salidas o paseos, pero todos ellos han sido fructíferos para la contención de M. Y. ha demostrado la flexibilidad emocional necesaria para contener las necesidades emocionales de su hermana. Asimismo, se realizó un encuentro supervisado con la abuela de M., G.M., a pedido de la joven. El encuentro fue positivo, habiendo compartido un grato momento, pues G. comprendió la importancia de respetar el encuadre de re-vinculación, pudiendo contener a su nieta de manera positiva. Si bien la intención era repetir estos encuentros, se dio prioridad a avanzar en las vinculaciones con el progenitor, a los fines de fortalecer el vínculo entre M. y H., en miras al egreso del ámbito residencial. En relación a la progenitora, G.N.G., la Lic. Núñez Dávila Victoria elevó informe terapéutico del que surge que el inicio de asistencia terapéutica con la profesional se dio en el mes de febrero del año 2022, siendo el motivo de consulta la intervención de la SeNAF. La Lic. Núñez Dávila, valoró que *“en las primeras sesiones se observó dificultad para reconocer **la responsabilidad de ella** en las situaciones vivenciadas en el vínculo con su hija, se observó la dificultad de ubicarse como adulta responsable”*. Sugirió continuar el tratamiento y, en caso de re-vinculación, tratamiento familiar. En el mes de agosto, se informó a G. que el Equipo Técnico no realizaría un abordaje de re-vinculación materno-filial en tanto su insistencia en mantener contacto con la niña. Se le explicó la gravedad de lo relatado en las diferentes entrevistas, negando haber ejercido maltrato y depositando en la conducta de M. las causales que dieron origen a la medida excepcional. Desde el momento de la adopción de la medida, M. ha sostenido su decisión de no mantener contacto ni comunicación con su progenitora. Sin embargo, próximo a los días del cumpleaños de G., solicitó al equipo técnico actuarle un mensaje de WhatsApp deseándole feliz cumpleaños. M. fue contundente en esclarecer que su deseo era saludarla y

saber cómo estaba, no siendo contradictorio con el trabajo que se venía realizando. Posterior a esta comunicación con su progenitora, M. solicitó iniciar los encuentros con su progenitor. Asimismo, en el mes de octubre, M. realizó una visita a la casa de su abuela G., acompañada por su hermana Y., en el marco de una reunión familiar. En esta oportunidad, M. pudo reencontrarse con miembros de la familia extensa, tíos y primos, que desde la adopción de la medida excepcional, no habían mantenido comunicación. Al respecto, se remarca que, el único que se acercó a entrevista, fue J.B., tío por línea materna, quien manifestó desde el primer momento *“no involucrarse en la vida actual de M.”* *“ni asumir la responsabilidad de cuidado de M.”*, advirtiendo temor por la actitud de G., su hermana. Posterior a estos encuentros, M. atravesó varios **episodios de desregulación emocional y conductas disruptivas** en el hogar, siendo difícil la contención por parte de los adultos referentes. M. comenzó tratamiento con la Dra. Noemí Miño, en salud mental. En relación al espacio terapéutico, M. no lograba expresarse en las sesiones, transcurriendo varias de ellas en silencio. En alguna oportunidad, agredió a la Licenciada por lo que no se pudo continuar con el tratamiento interdisciplinario sugerido. En dos oportunidades, se evaluó la posibilidad de internación, debido al **elevado monto de angustia y expresiones de deseo de muerte**, amenazas a sus pares, etc. En esta etapa, en lo que respecta desde octubre a diciembre del año 2022, M. atravesó mucha inestabilidad, pasando por actitudes de mucha hostilidad con compañeras del hogar, llevando conflictos a la institución educativa, por lo que en este contexto fue difícil sostener los espacios de vinculación con H. Sin embargo, H. acompañó a M. en aquellas instancias en las que su hija estaba más receptiva a su presencia y organizaron salidas de fines de semana, que fueron positivas para M., principalmente. En el mes de noviembre, M. solicitó al equipo técnico un encuentro con su progenitora. Esta solicitud, si bien fue recibida, fue evaluada entendiendo el impacto subjetivo de tal encuentro en ese particular momento de M.. En una reunión con personal del hogar, Lic. Paula Silva y Lic. Cecilia, en comunicación con la Dra. Miño, se consideró el alcance de esta vinculación, evaluando los motivos y las condiciones de tal encuentro. Por lo que a finales de noviembre de 2022, se realizó el primer encuentro supervisado entre M. y G.

En este sentido, previamente, se mantuvo entrevista con la Sra. G., a los fines de señalar el encuadre de este encuentro. Resultó positivo, en tanto no desencadenó nuevos episodios de angustia en M., sin embargo, la joven no volvió a solicitar encuentros con su progenitora, hasta el mes de febrero de 2023. En este sentido, no se sistematizaron las re-vinculaciones, planificándolas anticipadamente, sino más bien, se organizan en función de la demanda de M.. Llegando al mes de diciembre de 2022, se conversó con H. y M., la posibilidad de pasar unas fiestas y vacaciones juntos, siendo esta una propuesta de H. con su familia, quienes deseaban encontrarse con M. En este sentido, M. aceptó pasar Navidad con su progenitor y su familia y Año Nuevo con su hermana Y. Sin embargo, en vísperas a Navidad, M. solicitó **suspender todo tipo de encuentro y comunicación** con H., no pudiendo dar mayores explicaciones, sólo negándose a compartir las salidas y encuentros que venían dándose. Durante el mes de enero de 2023, se dejaron las autorizaciones vigentes, entendiendo que si M. solicitaba nuevamente comunicarse o retomar las salidas con su progenitor, se pudieran dar espontáneamente. Sin embargo, M. **no se comunicó más con su progenitor**, no contestó los mensajes de Whatsapp, ni recibió los regalos que le habría enviado para Navidad. Siendo que el Sr. H. era la única alternativa con la que se estaba trabajando en el marco de la medida excepcional de protección de derechos, se le explicó a M., el alcance de la decisión de suspender los encuentros con su progenitor, esclareciendo el concepto de resguardo institucional. M. logró comprenderlo, expresando su deseo de *“quedarme acá en Aldeas”, “visitando a Y. y mis sobrinas y a la abuela G. algunas veces”*. Se acordó con M., que tratara de pensar lo conversado en la entrevista en relación al cese de la medida excepcional, para retomar la conversación más adelante. En esa oportunidad, M. accedió a retomar un proceso psicoterapéutico, por lo que se empezó a gestionar con la obra social, algún tratamiento específico en trauma, entendiendo la compleja historia vital de M. En el mes de febrero de 2023, en entrevista con H. se le notificó el cese de la medida excepcional con resguardo institucional, y se manifestó angustiado por el desenlace del proceso que se inició en agosto, por momentos no logra comprender las razones de M. de no continuar viéndolo, se pregunta y reflexiona sobre las conjeturas que él mismo construye y que comparte con su red de apoyo. Se mostró permeable a las sugerencias del equipo técnico, retomando un espacio terapéutico especializado en familia, con la Lic.

Gautero de la APCVC. En el mes de febrero de 2023, se volvió a establecer entrevista con M., en donde sostuvo su decisión de no mantener comunicación ni vinculación con H. P. Reafirmó su deseo de permanecer alojada en el hogar, se esclarecieron nuevamente los aspectos ligados al resguardo institucional, los cual afirmó conocer y aceptar. Se informa que se sostendrán las vinculaciones con su hermana Y. G., autorizando la permanencia en su domicilio por fines de semana y feriados. En el caso de que se revirtiera su decisión en relación al vínculo con su progenitor, se retomarían las salidas y la comunicación. En relación a la re- vinculación con su progenitora, en caso de solicitarse encuentros, se llevarán a cabo en sede de SeNAF, siendo encuentros supervisados y organizados a demanda de M., evaluados anticipadamente con el equipo de profesionales en salud mental que acompañan a la joven. Por todo lo relatado, es que se solicitó el cese con resguardo institucional de la medida excepcional de protección de derechos de M. A. P.G., siendo alojada en el dispositivo institucional Aldeas Infantiles. **b) Escrito de fecha 03/07/2023 presentado por la Dra. Vanina Lamberti, Abogada de Niños, Niñas y Adolescentes de M.** A través de dicha presentación, M. relató: *“el día 27 de junio del año en curso me reuní con mi abogada para conversar debido a que en este expediente se ha fijado fecha de audiencia para el mes de agosto... en ese encuentro mi abogada me leyó el informe que presentó la SeNAF en esta causa y conversamos sobre lo que eso significa. Yo le conté que sabía de ese informe porque antes de firmarlo A. (una de las integrantes del equipo técnico de SeNAF que trabajaba conmigo) me había explicado todo y que yo le había dicho que quería quedarme viviendo en Aldeas. También me explicaron que si quedaba con resguardo institucional podía pasar que en algún momento ya no pudiera seguir en Aldeas y tuviera que cambiar de institución; les dije que de todos modos yo quería seguir en una residencia, que no quería vivir con nadie de mi familia... Ahora bien, lo que me sorprendió fue que mi abogada me preguntó si a mi me gustaría ser adoptada, esa fue una pregunta que no había escuchado antes y por lo mismo desconocía totalmente que esa posibilidad existía. Sin embargo, yo sí quiero ser adoptada, deseo tener una familia que me cuide, y al mismo tiempo estoy segura que no quiero volver a vivir con mi mamá ni tampoco intentar vivir con mi papá... nunca me informaron ni me explicaron que el cese de mi medida podía resolverse con la declaración de situación de*

*adoptabilidad, es por eso que yo no expresé este deseo antes. Es que yo estoy bien en Aldeas pero también es cierto que me gustaría poder vivir con una familia, literalmente le dije a mi abogada:[sería lindo que eso pase... porque así estaría en un lugar estable, no cambiaría tan seguido las personas con las que vivo, y por lo tanto no tendría que adaptarme cada tanto a nuevas compañeras de convivencia o a nuevas cuidadoras] Saber que tengo ese derecho y esa oportunidad es lo que me permitió pensar en eso y expresar que **sí me gustaría ser adoptada**, entiendo que mi edad puede hacer más lento o dificultoso el proceso para encontrar una familia **pero quiero intentarlo**. Incluso he conversado con mi abogada sobre diferentes modelos de familia y he expresado que cualquiera de ellos es posible para mí.”*

Por su parte, la letrada Lamberti, teniendo en cuenta todo lo manifestado por su patrocinada, consideró imperioso solicitar que se requiriera de manera urgente al Órgano Administrativo que tomara conocimiento de las manifestaciones de M. y por consiguiente conforme a su interés, deseos y derechos, valorara nuevamente de manera integral adecuada y completa su situación y dictaminara en consecuencia. Aclaró que **el cese de la medida excepcional es absolutamente procedente**, no obstante el resguardo institucional no era lo que correspondía, sino que lo que debía ser requerido por el Órgano Administrativo, mediante el dictamen pertinente, **era la declaración de situación de adoptabilidad para M.** De ese modo se podría avanzar, sin dilaciones, en la búsqueda de una familia para ella conforme es su deseo. Asimismo, requirió que se oficiara de manera inmediata a la SeNAF a fin de que asignara profesionales para que intervinieran en forma urgente y con la premura que el caso ameritaba y dictaminara en consecuencia. Agregó que no presentaron ante el organismo administrativo esta petición debido a la falta de profesionales que llevaran la causa de M. en la actualidad. **c) Informe de la SeNAF de fecha 16/08/2023.** A través de dicho informe se dio respuesta al oficio librado sobre lo manifestado por la adolescente de referencia respecto a la solicitud del estado de adoptabilidad. En el mismo, se confirma que efectivamente no se había trabajado con ella anteriormente ya que no se consideraba una opción, alegando que, a la fecha, M. presenta una dificultad importante en entablar y sostener vínculos, debido a su fragilidad psíquica, situación que se está abordando a nivel terapéutico y debido a que, a nivel discursivo, M. cambia de pareceres y de estados de ánimo de forma

recurrente. Se informa que como M. se encuentra alojada con otros niños, quienes se encuentran en **estado de adoptabilidad, conoce de esta posibilidad**, pero a pesar de ello, nunca había solicitado ni mencionado incorporarse a una nueva familia. Si bien ella lo ha mencionado, después de la entrevista con su abogada, al mismo tiempo expresa a nivel manifiesto en su conducta, interés por su familia de origen, no logrando entender en profundidad los alcances de la adoptabilidad. Al mismo tiempo que menciona la posibilidad de la adopción, comenzó a construir una carpeta para su progenitora y solicitó el contacto con la misma. Según relata personal del hogar, a M. le tomó de sorpresa la posibilidad de ser adoptada, algo que comunicó a su hermana Y., con quien comparte algunos fines de semana, mostrándose comprometida con el vínculo fraterno. Respecto al progenitor, se comunica que él se mantiene presente de modo instrumental, llevándole cosas que requiere, pero a lo largo del tiempo no ha logrado construir un vínculo afectivo y de confianza, dada la resistencia de M.. Si bien su progenitor dispone de la voluntad de vincularse, las situaciones en las que M. expresó no querer hacerlo han generado malestar en el mismo, ya que vive esas situaciones como una ofensa. A modo de ejemplo, se trae a colación lo sucedido en el mes de diciembre de 2022, cuando H. planificó compartir las fiestas, organizando dicho evento y siendo suspendido abruptamente por M., situación que refleja los cambios emocionales y conductuales de la adolescente. Respecto a su progenitora, se recuerda que el equipo de trabajo valoró el vínculo madre/hija como un vínculo iatrogénico, que desestabiliza a la adolescente, es de carácter ambivalente para M., ya que si bien expresó querer tener una nueva familia, al mismo tiempo, preparó regalos para G. y solicitó verla para su cumpleaños. No obstante, dicha situación, fue evaluada por el hogar como no conveniente ya que M. ante cada encuentro o contacto con la progenitora se desestabiliza. En cuanto a su vida cotidiana en el hogar y aspectos subjetivos de la adolescente, M. es ambivalente, se encuentra bajo tratamiento psicológico de forma grupal, espacio donde participa de manera activa, sin embargo, dicha inquietud sobre la posibilidad de ser adoptada no fue presentada por M. en dicho espacio. Respecto al tratamiento psiquiátrico, cuenta con esquema de medicación psicofarmacológica, cuyo esquema es Sertralina (1 comprimido) y Quetiapina (1 comprimido). Atento a lo expresado por la misma y, ante una decisión tan importante, se

acuerdó con el Hogar que la adolescente fuera incorporada a un espacio terapéutico de forma individual. Respecto a su vida cotidiana, transita por momentos de mucha ambivalencia, oscilando entre **momentos de angustia y tristeza** que, en ocasiones, llevaron a **auto agredirse y a presentar ideas relacionadas con la muerte**. Se agrega que dichos momentos alternan con momentos de euforia. Tiene episodios de crisis de llantos prolongados, donde no posibilita a los adultos contenerla. Respecto a los vínculos con sus pares, tiene amigos en la casa y en el colegio, aunque sus vínculos son afectados por su inestabilidad emocional, lo que lleva a que sea difícil sostenerlos de una forma saludable. A nivel cognitivo, tiene un muy buen desempeño escolar, asistiendo de forma regular a primer año de la Escuela Ricardo Rojas. En cuanto a sus actividades recreativas, hacía natación, pero no quiso asistir más, alegando que se encontraba muy cansada. De acuerdo a lo manifestado, teniendo en cuenta la especial situación por la que está atravesando M., el equipo interviniente consideró importante y, se acordó con el Hogar, se incorpore a la adolescente en espacio terapéutico de forma individual a los fines de trabajar en dicho espacio el vínculo con su progenitor y los alcances de la adoptabilidad. Además, se informa que se dará inicio a espacios de entrevistas de forma regular por parte de un equipo profesional a los fines de acompañar el proceso con la adolescente y determinar cuál será la situación que atienda al interés superior de la misma e informar al Juzgado interviniente la valoración a la que se arribe. De modo que se comunica que, por el momento, se seguirá valorando si es pertinente solicitar o no el estado de adoptabilidad. **d) Actas de audiencias receptadas a M. A. P.G. y a sus progenitores con fecha 24, 28 y 29 de agosto del año 2023.** En sede judicial, en el mes de agosto del año 2023, al receptor la audiencia prevista en el art. 56 de la ley provincial N° 9944, M., junto a su Abogada de Niños, Niñas y Adolescentes, Dra. Vanina Lamberti, manifestó que *“quiere ser adoptada. Lo tiene claro... ello supondría no tener que estar yendo y viniendo a la residencia, significaría trasladarse menos... una futura adopción le daría estabilidad a su vida.”* Con respecto a su progenitor, puso en conocimiento que mantienen comunicación telefónica de vez en cuando. Con Y., su hermana, la ve fines de semana de por medio y ha hablado con ella por el tema de la adopción. La misma le habría dicho que *“lo que decida va a estar bien.”* Comentó que *“se encuentra cursando en el colegio Ricardo Rojas, está en primer*

año, tiene amigos y... mañana irán con sus compañeras de escuela a un matinee.” Refirió que “no tiene tantos días de tristeza ya. Se encuentra realizando tratamiento terapéutico. En algunas oportunidades tiene pensamientos feos y se larga a llorar.” Con relación a su madre, manifestó que “no la ve desde septiembre, porque no hay equipo técnico de SeNAF que supervise las entrevistas.” Señaló que “no quiere volver a vivir con sus progenitores... le gustaría vivir con su hermana Y., pero... no puede vivir con ella porque tiene dos hijas y trabaja todo el día, no obstante la acompaña mucho y es un referente para ella.” En cuanto a la adopción, expresó que “le da lo mismo el tipo de familia que la adopte, no tiene problemas. Puede ser un papá, una mamá, o dos papás, o dos mamás.” Por su parte, la Dra. Vanina Lamberti expresó que “M. tiene claridad respecto al tema de la adoptibilidad... ha podido manifestar el deseo de una familia y... entiende claramente porque así lo expresó, que vivir con esa familia le daría estabilidad y tranquilidad sin tener que cambiar todo el tiempo de personas, y también entiende que podría seguir viendo a su hermana y a su familia de origen porque una cosa no quita la otra. Por lo tanto, es evidente que M. entiende qué significa la adopción. Ella quiere tener contacto con su progenitora, al menos telefónicamente, pero eso no significa que quiera volver a vivir con ella o que eso le impida sostener su deseo de ser adoptada. Por último, la Dra. Lamberti sostuvo que “el informe de SeNAF es sesgado en su redacción con alto valor discriminatorio, que vulnera los derechos humanos fundamentales de M. a vivir en familia aún con sus sufrimientos y padecimientos mentales si es que los hubiera.” Por tal motivo, solicitó que, de manera urgente, se diera intervención al Equipo Técnico de Niñez, Adolescencia y Violencia Familiar, para tener un informe más específico y elaborado respecto del deseo y las posibilidades subjetivas de M. de ser adoptada, atento al pedido de M., y atento a que en SeNAF no tiene actualmente equipo técnico y, quien la ha entrevistado, ha valorado arbitrariamente y sin fundamentación alguna sus manifestaciones. A su turno, la progenitora de M., G. N. G., en oportunidad de audiencia, dijo que “hace mucho que no ve a su hija.” Tras explicarle a la nombrada, la situación de M. y la solicitud efectuada por la misma sobre ser adoptada; como así también los diferentes tipos de adopción existentes, G. manifestó que “su deseo es tener un vínculo con M.... quiere lo mejor para su hija, porque la misma muchas veces intentó suicidarse... muchas veces le dice que la ama y la quiere, y

ahora se encuentra con esta situación... en este año y medio solo tuvo contacto con su hija dos veces. Asimismo, puso en conocimiento que se encuentra asistiendo a tratamiento psicológico. Se opuso a que M. sea adoptada por una familia ya que “siente que si eso sucede se romperá todo tipo de vínculo con su hija... en estos últimos tiempos solo la vio dos veces.” Expresó que llama una vez por semana para mantener contacto con M., pero que desde SeNAF le dijeron que no llamara más, ya que su hija se iba a quedar hasta los 18 años en la residencia. Manifestó que *“M. le planteó que quería tener una familia, y que no quería vivir más con la dicente ni “vivir más sola”, que quería una familia con quien poder compartir. Le duele mucho esta situación y no quiere cortar los vínculos con su hija.”* No obstante, aclaró que *“estaría feliz viendo a M. feliz. Sabe que ahora su hija vuelve del colegio y tiene con quien hablar y estar.”* Por su parte, el progenitor de M., en oportunidad de audiencia, expuso que *“ya comunicó a la SeNAF que la abuela de los hermanos la pueden tener a M.... M. es muy difícil de llevar. Ha tenido que respirar hondo en reiteradas ocasiones estando con ella, para que la misma no se enoje, esto por cualquier situación cotidiana. Le gustaría seguir vinculado a su hija M. en caso de proceder un proceso de adopción de ella con otra familia.”* El dicente refirió estar triste y angustiado, ya que su deseo es seguir teniendo y construyendo un vínculo con M., mientras a ella no le moleste esta situación. Explicó que *“M. sufrió mucho en su vida, es muy inestable emocionalmente.”* Aclaró que continúa manteniendo contacto con M. y señaló que deja literalmente todo cuando ella le escribe y lo quiere ver. Expuso que *“no tiene problema en que hoy M. decida respecto a una posible adopción, si bien su mayor deseo es que M. viva con él (el dicente se emociona); pero también es consciente y sabe los problemas de inestabilidad de M.. Está de acuerdo con un proceso de adopción de M., pero con mantenimiento de vínculo con ella.”* A pregunta formulada por SS sobre si estaría de acuerdo con la adopción simple por otra familia respecto a M., respondió que *“no sabe que resultaría de eso, si M. se acomodaría a dicha situación.”*

e) Informe del Equipo Técnico de Adopción y Guarda de fecha 30/11/2023. De la lectura pormenorizada de dicho informe surge que, las licenciadas actuantes, decidieron realizar primeramente entrevistas con los equipos técnicos y profesionales que ya estaban trabajando con M., a fin de determinar sus condiciones para responder a la entrevista, teniendo

en cuenta su subjetividad presente. En función de ello, se mantuvo entrevista con el Equipo Técnico de SeNAF, Lic. Natalia Altamirano y Lic. Lucía G.; y con el Equipo Técnico de la residencia donde se encuentra alojada la joven, Lic. Azul Bazán y Lic. Cecilia Bianco. De dichas instancias se rescató que, en el año 2023 se **cesó la medida excepcional** de M., quedando la joven bajo resguardo institucional, debido a la imposibilidad de la familia extensa de ejercer el cuidado de la misma, habiendo ingresado M. a “Aldeas Infantiles” en A. del año 2022. En relación a la familia de origen de M., refirieron las licenciadas que la progenitora no puede ejercer adecuadamente su rol, debido a que cuenta con un diagnóstico de salud mental (F.20 Esquizofrenia según CIE10), sin lograr adherir de manera sostenida en el tiempo a los diversos tratamientos que ha realizado, llegando, en ocasiones, a agredir a M.. En cuanto a su progenitor, mencionaron las licenciadas que la progenitora habría obstaculizado que H. ejerciera dicho rol, sin embargo, señalaron una actitud ambivalente de él en cuanto a M., manteniendo una actitud pasiva y con esporádico contacto. Agregaron las profesionales que H. no contaría con recursos emocionales ni materiales para ejercer dicho rol de manera adecuada. Asimismo, mencionaron que M. contaría también con una actitud ambivalente en cuanto a su progenitor, habilitando dicho vínculo por periodos de tiempo y discontinuándolo de manera abrupta, mostrando resistencia de su parte. En cuanto al actual desarrollo emocional y conductual de M., estaría realizando tratamiento integral en Salud Mental, siendo el motivo de consulta inicial las conductas auto y hetero agresivas de la joven. Actualmente asiste al Instituto IPIC (Instituto de Psicoterapia Integrativa Córdoba), desde hace ocho meses aproximadamente, donde se encontraría realizando tratamiento psicoterapéutico grupal, de manera presencial con una frecuencia quincenal; al decir de las licenciadas, se encontraría trabajando la **gestión de sus emociones y situaciones de la vida cotidiana**, relacionadas a la **convivencia de la joven** con compañeras del hogar. Se habría intentado insertar a M. en un espacio psicoterapéutico individual, asistiendo a dicho espacio durante un mes, discontinuando el mismo debido a que la joven se habría negado a continuar con dicha modalidad, siendo más de su agrado, la modalidad grupal. Por otro lado, asiste a la Clínica Meelar, desde octubre del año 2022 aproximadamente, para realizar tratamiento con la médica psiquiatra, Dra. Poletto, la cual indicó esquema psicofarmacológico (Sertralina y Quetiapina);

comenzando dicho tratamiento por presentar episodios depresivos, angustias recurrentes, episodios de impulsividad, y conductas autolesivas. Actualmente, se descartarían alucinaciones auditivas y visuales. Refirieron las licenciadas que M. presentaría dificultades en cuanto a la vinculación con sus pares, desestabilizándose ante las peleas ocurridas con sus compañeras de residencia, presentado conductas de auto y hetero agresión. En relación a la vinculación con adultos, señalaron que también presentaría dificultades, costándole expresarse frente a los mismos, no habilitando el vínculo con los adultos. Dichos vínculos se verían afectados por su **labilidad emocional** y/o las experiencias pasadas de inestabilidad de los vínculos afectivos. Por otro lado, manifestaron las profesionales, que **presenta dificultades ante la puesta de límites, llegando a desestabilizarse en dichas situaciones**. En cuanto al desarrollo cognitivo, expresaron las licenciadas que no se advierten datos a consideración, pudiendo reflexionar la joven críticamente ante ciertas situaciones, y logrando trabajar con ella favorablemente en los periodos en los que se encuentra estabilizada. Presenta un buen desempeño escolar. En cuanto a actividades recreativas, no sería constante con las mismas, iniciándolas y discontinuándolas al tiempo, presentando una abulia generalizada. Entre sus intereses se encuentra dibujar, pintar y bailar. En relación a la situación de adopción de la joven, refirieron las profesionales intervinientes que M. presentaría una actitud ambivalente ante la misma, no refiriéndose al tema de manera espontánea, expresándose al respecto cuando se le pregunta, manifestando deseos de querer incorporarse a un seno familiar nuevo, y al mismo tiempo, deseos de vincularse con sus progenitores. Actualmente, a demanda de M., mantiene espacios de vinculación con su progenitora, las mismas son llevadas a cabo en espacios supervisados por el Equipo Técnico de SeNAF, con una hora de duración. Refirieron que, en ocasiones, M. se ha retirado sin autorización de la institución de resguardo, con motivo de querer ver a su progenitora. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el presente equipo técnico tomó la decisión de no realizar una entrevista con la joven, considerando que dicha instancia podría desestabilizarla. Cabe mencionar, además, que la situación de adoptabilidad no ha sido abordada desde la residencia, ya que, al momento actual, la joven no contaría con sentencia de adoptabilidad y **no estarían dadas las condiciones subjetivas de la joven para tomar una decisión al respecto, evidenciándose ambivalencia,**

según refieren las profesionales consultadas. Desde este equipo se sugiere la inserción de la joven en un espacio psicoterapéutico individual, que permita abordar en profundidad la gestión de sus emociones, su historia subjetiva, la disponibilidad adoptiva y sus implicancias. **f) Vista de la Representante Complementaria de fecha 26/12/2023.** La Representante Complementaria, en oportunidad de emitir su dictamen valoró que *“en virtud del planteo efectuado por la joven M. con su letrada patrocinante, con fecha 13/09, el tribunal requirió al equipo técnico de guarda y adopción que elabore un informe específico respecto las posibilidades subjetivas de M. de ser adoptada. Que, el 30/11 se glosó en autos dicha informativa elaborada por las Lics. Roda y Quintana en base a la información obtenida luego de mantener entrevistas con los profesionales intervinientes en el caso tanto de SeNAF como de ALDEAS. Las profesionales del equipo de guarda y adopción, en sus conclusiones expresan...”*teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el presente equipo técnico tomo la decisión de no realizar una entrevista con la joven, considerando que dicha instancia podría desestabilizarla. Cabe mencionar, además, que la situación de adoptabilidad no ha sido abordada desde la residencia, ya que, al momento actual, la joven no contaría con sentencia de adoptabilidad y no estarían dadas las condiciones subjetivas de la joven para tomar una decisión al respecto, evidenciándose ambivalencia, según refieren las profesionales consultadas. Desde este equipo se sugiere la inserción de la joven en un espacio psicoterapéutico individual, que permita abordar en profundidad la gestión de sus emociones, su historia subjetiva, la disponibilidad adoptiva y sus implicancias.” Que del informe no surgen datos recabados en un abordaje personal con M., el que se evitó para no desestabilizarla, por lo que, en respeto por la sugerencia efectuada por las Lics. Roda y Quintana, este Ministerio aconseja M. se inserte en un espacio terapéutico sistemático en el que pueda trabajar sus emociones, su realidad en el ámbito residencial, sus proyectos a futuro, sus vínculos y su disponibilidad adoptiva en caso de que espontáneamente se exprese al respecto. Que, asimismo, siendo palmaria la imposibilidad de continuar trabajando en un eventual regreso de la joven al que fuera su centro de vida, quien suscribe sugiere se ratifique el cese de la medida excepcional con resguardo residencial requerido en su oportunidad por el órgano administrativo.” **V)** El plexo probatorio arrimado a los presentes, me lleva a

permanecer en el firme convencimiento de que debe ratificarse el cese de la medida excepcional oportunamente dispuesto, por cuanto surge sin vacilación, que el dispositivo accionado por la SeNAF luce acertado en cuanto a criterios de razonabilidad, proporcionalidad, oportunidad y conveniencia, y por responder al interés superior de M.. Sobre este principio reputada doctrina ha manifestado: *“Este interés del NNA que está ‘primero’, además es el ‘mejor’ interés que le corresponde a la vida del NNA de que se trate, conforme a todas las circunstancias singulares que rodean su vida: por eso está ‘primero’, antes que otros intereses, y es ‘superior’ porque es el mejor interés para la protección y desarrollo de su vida”* (Lloveras, Nora [2009]. *El interés superior del Niño. En El Interés Superior del Niño, Visión Jurisprudencial y Aportes Doctrinarios. Córdoba: Enfoque Jurídico. pp. 215*). De lo expuesto hasta aquí surge, sin hesitación alguna, que las oportunidades que los progenitores y la familia extensa de la joven tuvieron a fin de recuperarla; oportunidad de demostrar un desempeño responsable de su rol les fueron hartamente concedidas, siendo ello constatable a través de los datos objetivos válidamente incorporados al proceso. La SeNAF trabajó a efectos de revertir los motivos fundantes del apartamiento de su hija, pero los intentos fueron infructuosos. Tal como destacó la Representante Complementaria en oportunidad de evacuar la vista que le fue corrida el 31 de agosto del año 2023, en autos lucen palmarios, el afecto genuino y la predisposición de los familiares de origen de M., sus padres y su hermana Y., para sostener el vínculo, respetando las necesidades y la voluntad de la joven. Después de un año y medio de actuación estatal, la Sra. G. y el Sr. P., sostienen **el mismo interés por lograr el egreso de su hija de la institución en la que se encuentra resguardada**. Sin embargo, dichas pretensiones, no se adecuan al interés superior de M. ya que, los adultos, no se constituyen en referentes de contención de la inestabilidad emocional de la adolescente, extremo que, con angustia, logran comprender. En esta instancia, es indispensable valorar la situación fáctica actual de la joven M. La adolescente cuyos derechos nos convocan se encuentra actualmente en la Residencia Aldeas Infantiles, donde se ha adaptado e integrado al grupo que lo conforma como así también a la vida cotidiana que allí se lleva. Se destaca, en esta instancia, que en los actuados se han respetado todas las Garantías de Procedimiento a la joven de autos, mediante el contacto y

escucha personal de quien suscribe con la misma (art. 12 CDN), como así también a través de la designación de un letrado especializado en niñez y adolescencia desde el inicio del procedimiento judicial, sin perjuicio de la participación de la Representante Complementaria, garantizando de esta forma el debido acceso a la justicia, a expresar su opinión y a que la misma sea valorada y tenida en cuenta, a ser informada sobre el devenir del proceso y las consecuencias de toda decisión que involucre a su persona. En esta línea de análisis, considerando el caso particular de esta joven, atendiendo a los términos conclusivos de los informes técnicos obrantes en autos en cuanto a que no estarían dadas las condiciones subjetivas de la joven para tomar una decisión respecto a una posible adopción, evidenciándose ambivalencia en M., luce ajustado a derecho, ratificar el cese de la medida excepcional comunicado por la SeNAF. De modo que, siendo la alternativa concreta, la permanencia de la nombrada en la Residencia Aldeas Infantiles, deviene necesario que el Órgano de Aplicación prosiga trabajando a efectos de brindar a M. los recursos necesarios e imprescindibles para elaborar y sostener un proyecto de vida y garantizarle el efectivo ejercicio de sus derechos. Por ello, pese a ratificarse el cese, la SeNAF deberá continuar con las acciones tendientes a garantizar sus derechos, remitiendo informes técnicos de manera periódica de la intervención, que den cuenta del plan de trabajo, acciones de reparación, debiendo arbitrarse los medios necesarios para posibilitar la plena autonomía de esta joven. La entidad de los daños que M. sufrió como consecuencia de reiteradas situaciones de agresión y exclusión del ámbito familiar, el período de institucionalización, la ausencia de alternativas familiares y/o comunitarias que en corto y mediano plazo puedan presentarse como superadoras de su situación, la inestabilidad emocional y la voluntad ambivalente de la joven respecto de la adopción, el vínculo con sus familiares de origen y la permanencia en la Residencia Aldeas Infantiles, requieren de la presencia del Estado, al menos, hasta que M. a través del tratamiento psicológico que requiere pueda decidir con plena libertad y firmeza sobre su futuro o, en su defecto, hasta que cumpla la mayoría de edad, a fin de continuar resguardando, afianzando y promoviendo los derechos elementales de la misma. De este modo, y en virtud de todo lo expuesto, quien suscribe entiende, que la mejor opción para M. A. P.G. es la permanencia en Aldeas Infantiles. Allí se lograron garantizar sus derechos

básicos a la **vida** (art. 6 CDN; 8 ley nacional 26061; art. 12 ley provincial 9944); a la **dignidad e integridad personal** (art. 6 CDN; art. 9 ley nacional 26061; art. 13 ley provincial 9944); a la **salud** (art. 24 CDN, art. 14 de la ley 26.061, art. 17 de la ley 9944), a la **alimentación** (art. 27 de la CDN, 26 ley 26061 y 29 de la ley 9944); a la **educación** (art. 28 de la CDN; art. 15 de la ley 26.061; art. 18 de la ley 9944). Sin perjuicio de lo expuesto, estimo que el órgano de protección de derechos a través del equipo de profesionales que atiende a M., deberá realizar un adecuado seguimiento de su desarrollo, sus requerimientos, sus necesidades, registrando los tratamientos o cursos de acción que estime pertinentes, como así también promover acciones tendientes a que a la joven se le garanticen sus derechos. El examen crítico del material incorporado en autos, llevan a la suscripta a inferir que la SeNAF ciñó su actuación a los imperativos legales que la rigen; observó y cumplimentó los criterios previstos por el art. 49 de la ley provincial; respetó las garantías mínimas de procedimiento, - conforme lo previsto por los arts. 27, ley 26061 y 31, ley 9944-; y agotó todas las instancias posibles y necesarias a fin de lograr que la adolescente de autos pueda reintegrarse junto a sus progenitores o familia ampliada. Por todo ello, constancias de autos, dictamen de la Representante Complementaria, documental glosada y lo dispuesto en los arts. 3, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 48, 49, 55, 56, 64 de la Ley Provincial N° 9944, **RESUELVO: I)** Ratificar el cese de la Medida Excepcional de Protección de Derechos, dispuesto por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia con relación a la adolescente M.A.P.G., DNI xxx, nacida el día 04 de agosto del año 2010, en la ciudad de Córdoba Capital, provincia de Córdoba, hija de G. N. G., DNI xxx y de H. A. P., DNI xxx, por ser dictado en legal forma. **II) Requerir a la SeNAF informes técnicos, de manera periódica**, de la intervención, que den cuenta del plan de trabajo que se encuentra realizando, acciones de reparación, la reinserción social efectuada y en particular la evolución del proceso de promoción de la autonomía de M. A. P.G.. **III)** Poner en conocimiento de lo resuelto a la Sra. Directora de Asuntos Legales de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, remitiendo copia de la presente resolución. Protocolícese, hágase saber y dese copia.

Texto Firmado digitalmente por:

VIEITES Maria Soledad

JUEZ/A DE 1RA.

INSTANCIA Fecha:

2024.02.23